



የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

የአፋር ክልል ዲንካራ ጋዜጣ

AFAR REGION DINKARA GAZETA

OF THE AFAR NATIONAL REGIONAL STATE

**አስራ አንደኛ ዓመት ቁጥር 53
ሠመራ ሐምሌ 8 ቀን 2002**

**በአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት
ምክር-ቤት ጠባቂነት የወጣ**

**11th year No 53
Samara- 15th July, 2011**

ማውጫ

ከኃላፊነት የተነሱ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህግ አውጪ ህግ አስፈጻሚ እና ህግ ተርጓሚ የሚያገኟቸውን መብቶችና ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅ ----- ገጽ 1

አዋጅ ቁጥር 53/2002 ዓ.ም

ከኃላፊነት የተነሱ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህግ አውጪ ህግ አስፈጻሚ እና ህግ ተርጓሚ የሚያገኟቸውን መብቶችና ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅ

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚ ህግ ተርጓሚ ለክልሉ ህዝብ ጥቅም የሚሰሩ በመሆናቸው ከኃላፊነት ሲነሱ ከጉስቁልና የራቀ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግና ለጥቃት ተጋላጭ እንዳይሆኑ ጥበቃና ከለላ መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ፤

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚ እና ህግ ተርጓሚ በኃላፊነት በነበሩበት ወቅት ያካበቱትን እውቀትና ልምድ ለመጠቀም አመቺ ሁኔታ መፍጠር ስለሚያስፈልግ፤

በስራ ላይ ያሉ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚ እና ህግ ተርጓሚ ወደ ፊት ኑሮአቸው ሳይሰጉ ለክልሉ ለልማትና እድገት በቅንነት፣ በታማኝነትና በትጋት እንዲሰሩ ፣ማበረታታት አስፈላጊ በመሆኑ፤

በአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ3 (ሀ) መሰረት የሚከተለው አውጇል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌ

አንቀጽ 1

አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «ከኃላፊነት የተነሱ የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ህግ አውጭ ህግ አስፈጻሚ እና ህግ ተርጓሚ የሚያገኙዋቸውን መብቶችና ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 53/2002» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

አንቀጽ 2

ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም ካላሰጠው በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡

2.1 «ክልል» ማለት የአፋር ብሄራዊ መንግስት ክልል ማለት፤

2.2 «የክልሉ ህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል» ማለት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የቢሮ ሀላፊዎች የወረዳ አስተዳዳሪዎች ንዑስ ምድብ አባል ማለት ነው፡፡

2.3 «የክልሉ ህግ አውጭ ምድብ አባል» ማለት የክል አፈ-ጉባኤ፣ም/አፈ-ጉባኤ፣የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ፀሃፊ ንዑስ ምድብ ማለት ነው፡፡

2.4 «የክልሉ ህግ ተርጓሚ ምድብ አባል» ማለት ይክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ምክትል ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኛ ማለት ነው፡፡

2.5 «የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ንዕስ ምድብ» ማለት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማለት ነው፡፡

2.6 «የቢሮ ኃላፊዎች ንዑስ ምድብ» ማለት ቢሮ ኃላፊ የዞን ዋና አስተዳዳሪና በተመሳሳይ ደረጃ የሚገኙ ኃላፊዎች፤

2.7 «ምክትል ቢሮ ኃላፊዎች ንዑስ ምድብ» ማለት ምክትል ቢሮ ኃላፊ የዞን ምክትል አስተዳዳሪና በተመሳሳይ ደረጃ የሚገኙ ኃላፊዎች ይጨምራል፡፡

- 2.8 «የወረዳ አስተዳዳሪ ንዑስ ምድብ» ማለት የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ይጨምራል፡፡
- 2.9 «የአፈ-ጉባዔ ንዑስ ምድብ» ማለት የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ነው፡፡
- 2.10 «ምክትል አፈ-ጉባዔ ንዑስ ምድብ» ማለት የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ ማለት ነው፡፡
- 2.11 «የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ንዑስ ምድብ» ማለት የክልሉ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ጸሀፊና የወረዳ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔና የወረዳ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ ይጨምራል፡፡
- 2.12 «የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ» ማለት የአፋር ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ይጨምራል፡፡
- 2.13 «የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ» ማለት የአፋር ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ቤት ዳኛ ሲሆን የክልሉን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶችን ይጨምራል፡፡
- 2.14 «የከፍተኛ ፍርድ ቤት ንዑስ ምድብ» ማለት የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛን ወረዳ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማለት ነው፡፡
- 2.15 «ዳኛ» ማለት የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወይም ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ማለት ነው፡፡
- 2.16 «ባለመብት» ማለት በዚህ አዋጅ መሰረት የሚሰጡ መብቶችና ጥቅሞችን በማግኘት ላይ ያለ ወይም ለማግኘት ብቁ የሆነ የክል ህገ አስፈጻሚ ህግ አውጪ እና ህግ ተርጓሚ አባል ነው፡፡
- 2.17 «ቤተሰብ» ማለት የአንድን ባለመብት የትዳር ጋደኛና ሃያ አንድ ዓመት ያልሞላቸው ልጆቹን ያጠቃልላል፡፡
- 2.18 «ተተኪ» ማለት አግባብ ባለው የጡረታ ህግ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዛል፡፡
- 2.19 ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለፀው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል፡፡
- 2.20 «የአንድ የምርጫ ዘመን» ማለት አምስት ዓመት ማለት ነው፡፡
- 2.21 «ከኃላፊነት የተነሳ» ማለት ባለመብት ማለት ነው፡፡

ክፍል ሁለት

ከኃላፊነት የተነሳ ህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል መብትና ጥቅም

አንቀጽ 3

የጡረታ መብት

1. አግባብ ባለው የጡረታ ህግ በሌላ አኳኋን የተደነገገው ቢሮርም፣ ቢያንስ አንድ መላ የምርጫ ዘመን እና ከዚህ በላይ ያገለገለ የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል፡

ሀ/ ከኃላፊነት ሲነሳ እድሜው ሃምሳ ዓመት እና ከዚያ በላይ ከሆነ የአገልግሎት ጡረታ አባል እስከ እድሜው ልኩ ይከፈለዋል፡፡

ለ/ በህመም ምክንያት ከኃላፊነት የተነሳ የህመም ጡረታ አባል እስከ እድሜ ልኩ ይከፈለዋል፤

ሐ/ በስራ ላይ እያለ ከዚህ ዓመት በሞት ቢለይ ለተተኪዎች የጡረታ አበል ይከፈላል፤

2. ከአንድ ሙሉ የምርጫ ዘመን ያነሰ ያገለገለ የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል፤

ሀ/ ከኃላፊነት ሲነሳ 50 ዓመት የሞላው ከሆነ መቋቋሚያ ክፍያ ይከፈለዋል፡፡

ለ/ በህመም ምክንያት ከሀላፊነት ከተነሳ የህመም ዳረጎት ይከፈለዋል፡፡

3. በዚህ አንቀጽ መሰረት የሚፈጽሙ ክፍያዎች መጠን የሚወሰነው አግባብ ባላቸው የጡረታ ህግ ድንጋጌዎች መሰረት ይሆናል፡፡

4. በዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች አፈጻጸም በጡረታ ፈንዱ ላይ የሚያስከትለው የፋይናንስ ተጽዕኖ በክልሉ መንግስት ይሸፍናል፡፡

አንቀጽ 4 **የመቋቋሚያ አበል**

1. ማንኛውም የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል

ሀ/ ቢያንስ አንድ የምርጫ ዘመን አገልግሎት ከኃላፊነት ከተነሳ

ለ/ ከአንድ ምርጫ ዘመን ግማሽ ያላነሰ አገልግሎት በህመም በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በለይ በሆነ ሌላ ምክንያት ከሀላፊነት ከተነሳ የመቋቋሚያ አበል ይከፈለዋል፡፡

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ(1) መሰረት ለርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ፣ የቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብና ለምክትል ቢሮ ሃላፊ ንዑስ ምድብና ለምክትል ቢሮ ሀላፊ ንዑስ ምድብ አባል የሚከፈላው የመቋቋሚያ አበል ለመጀመሪያው የአንድ ምርጫ ዘመን የሶስት አበል ለመጀመሪያው የአንድ ምርጫ ዘመን የሶስት ወር ደመወዝ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ ምርጫ ዘመን አገልግሎት የአንድ ወር ደመወዝ እየታከለ ይታሰባል፤

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት አንድ የወረዳ አስተዳደር ንዑስ ምድብ አባል አንድ የምርጫ ዘመን ያገለገለ የአንድ ወር ደመወዝ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ እና ከሁለት የምርጫ ዘመን በታች ያገለገለ የሁለት ወር ደመወዝ፣ ሁለት

የምርጫ ዘመን እና ከዚያ በላይ ካገለገላ የሶስት ወር ደመወዝ የመቋቋሚያ አበል ይከፈለዋል፡፡

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የሚከፈለው ጠቅላላ የመቋቋሚያ አበል ክፍያ ከአስራ ስምንት ወር ደመወዝ አበል ክፍያ ከአስራ ስምንት ወር ደመወዝ መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 5

የስራ ስንብት ክፍያ

1. ከኃላፊነት የተነሳ ማንኛውም የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል የስራ ስንብት ክፍያ ይከፈለዋል፡፡ ሆኖም ግን ክፍያው የሚፈጸመው ወደ መንግስት ስራ የማይመለስ ከሆነ ነው፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚከፈለው የስራ ስንብት ክፍያ፤
ሀ/ ለመጀመሪያ የአንድ ምርጫ ዘመን አገልግሎት የሶስት ወር ደመወዝ ሆኖ፤
ለ/ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ምርጫ ዘመን የመጨረሻው ወር ደመወዝ አንድ ሶስተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /2/ የተገለጸው ቢኖርም የሚከፈለው ጠቅላላ የስራ ስንብት ክፍያ ከአንድ ዓመት ደመወዝ መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 6

የመኖሪያ ቤት አበል ክፍያ

1. ማንኛውም የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል፤

ሀ. ቢያንስ አንድ የምርጫ ዘመን አገልግሎት ከኃላፊነት ከተነሳ የመኖሪያ ቤት አበል ይከፈለዋል፡፡

ለ. ከአንድ ምርጫ ዘመን ግማሽ ያላነሰ አገልግሎት በህመም፣ በአካል ጉዳት፣ ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ የመኖሪያ ቤት አበል ይከፈለዋል፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚከፈለው የመኖሪያ ቤት አበል በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሆኖ፤

ሀ/ ርዕሰ መስተዳድር ወይም ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሲሆን መነሻው የስድስት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየተከፈለ ይሰላል፡፡

ለ/ የቢሮ ህላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ሲሆን መነሻው የሶስት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡

ሐ/ የምክትል ቢሮ ህላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ሲሆን መነሻው የሁለት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡

መ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የሚከፈለው ክፍያ የወረዳ አስተዳደር ንዑስ ምድብ አባላትን አይመለከትም፡

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የሚከፈለው ጠቅላላ የመኖሪያ ቤት አበል ክፍያ ከአስራ ስምንት ወር መብለጥ የለበትም፤

አንቀጽ 7

የተሸከርካሪ አበል

1/ የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል፤

ሀ. ቢያንስ በአንድ የምርጫ ዘመን ግማሽ ያሳነሰ አገልግሎት በህመም፣ በአካል ጉዳት ከአቅም በላይ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ የተሸከርካሪ አበል ይከፈለዋል፤

ለ. ከአንድ የምርጫ ዘመን ግማሽ ያሳነሰ አገልግሎት በህመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ የተሸከርካሪ አበል ይከፈለዋል፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚከፈለው የተሸከርካሪ አበል አንድ በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሆኖ፤

ሀ. ርዕሰ መስተዳድር ወይም ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሲሆን መነሻው የስድስት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው

ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ እንደ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፤

ለ. የቢሮ ኃላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ሲሆን መነሻው የሶስት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡

ሐ. የምክትል ቢሮ ሀላፊ ወይም በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ሲሆን መነሻው የሁለት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡

መ. በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የሚከፈለው ክፍያ የወረዳ አስተዳደር ንዑስ ምድብ አባላትን አይመለከትም፡

3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የሚከፈለው ጠቅላላ የተሸከርካሪ አበል ክፍያ ከአስራ ስምንት ወር መብለጥ የለበትም፤

አንቀጽ 8

የህክምና አገልግሎት

1/ ከኃላፊነት ተነሳ የርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ አባል፤

ሀ. ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋም በነጻ ወይም እንደ ሁኔታ በግል የጤና ተቋም በመንግስት ወጪ የህክምና አገልግሎት ይገኛል፤

ለ. የህክምና ቦርድ በሚሰጠው ማስረጃ ውጭ አገር በመንግስት ወጪ የመታከም መብት ይኖረዋል፡፡

ሐ. ከኃላፊነት የተነሳ ርዕሰ መስተዳድር ወይም ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ የጤና ተቋም ተኝቶ ለመታከም የህክምና አገልግሎት የሚሰጠው በአንደኛ ደረጃ ማዕረግ ይሆናል፡፡

2/ ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ንዑስ ምድብ አባል ለራሱና በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋም በነጻ ወይም እንደሁኔታው በግል የጤና ተቋም በመንግስት ወጪ የህክምና አገልግሎት ይገኛል፡፡

3/ ከኃላፊነት የተነሳ የምክትል ቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋም የህክምና አገልግሎት በነጻ ይገኛል፡፡

4/ ከኃላፊነት የተነሳ የወረዳ አስተዳዳሪ ንዑስ ምድብ አባል ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋም የህክምና አገልግሎት በነጻ ያገኛል፡፡

አንቀጽ 9

የግል ደህንነት ጥበቃ አገልግሎት

1/ የርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ አባል በኃላፊነት ላይ በነበረበት የነበረ ከሆነ ከኃላፊነት ሲነሳም ለእሱና ለቤቱሰቡ ጥበቃ ይደረግለታል፡፡

2/ ጥበቃ ኃይሉ ዓይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂደው አካል ይወስናል፡፡

አንቀጽ 10

የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

1/ ከኃላፊነት የተነሳ የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል፤

ሀ. ሁለት የምርጫ ዘመን ወይም ከዛ በላይ ያለገለ ሲሆን አንደኛ ደረጃ አገልግሎት የምስክር ወረቀት፤

ለ. ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይና ከሁለት የምርጫ ዘመን በታች ያለገለ ሲሆን ለሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፤

ሐ. አንድ ሙሉ የምርጫ ዘመን ያለገለ ሲሆን ሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤

መ. ከግማሽ የምርጫ ዘመን በላይና ከአንድ የምርጫ ዘመን በታች ያለገለ ሲሆን አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፤

2/ ሀ. ከኃላፊነት ለተነሳ የርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ አባል የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ተፈርሞ ይሰጠዋል፡፡

ለ. ለቢሮ ሀላፊ ንዑስ መደብ አባልና ለምክትል ቢሮ ሀላፊ ንዑስ ምድብ አባል የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይፈርማል፤

ሐ. የወረዳ አስተዳዳሪ ንዑስ ምድብ የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተፈርሞ ይሰጠዋል፤

3/ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ማንኛውም ከኃላፊነት የተነሳ የክልሉ ህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል፤

ሀ. በመንግስት ሆስፒታሎች ለሚሰጠው የህክምና አገልግሎት ቅድሚያ ያገኛል፤

ለ. በህዝባዊ ስብሰባዎች የክብር ቦታ ይሰጠዋል፤

4/ አንደኛ ደረጃ የአገልግት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ(3) ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪም፤

ሀ. ዲፕሎማቲክ ፖስታሪት ይሰጠዋል፤

ለ. በአይሮፕላን ማረፊያ ቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል፤

ሐ. በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃምሳ በመቶ በመንግስት ይሸፈንለታል፡፡

5/ የሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ አባል እና አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪ፤

ሀ. ዲፕሎማቲክ ፖስታሪት ይሰጠዋል፤

ለ. በአይሮፕላን ማረፊያ ቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል፤

ሐ. በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃምሳ በመቶ በመንግስት ይሸፈንለታል፡፡

6/ የሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ተሰጠው ከኃላፊነት ተነሳ የርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ አባል ወይም ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል ወይም አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ተሰጠው ከኃላፊነት ተነሳ ምክትል ቢሮ ቢሮ ሀላፊ ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪም፤

ሀ. ዲፕሎማቲክ ፖስታሪት ይሰጠዋል፤

ለ. በአይሮፕላን ማረፊያ ቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል፤

7/ የአራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ አባል ወይም ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል ወይም አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ ምክትል ቢሮ ቢሮ ሀላፊ ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪም ዲፕሎማቲክ ፖስታሪት ይሰጠዋል፡፡

8/ የአራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የቢሮ ሀላፊ ንዑስ ምድብ አባል ወይም ሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የምክትል ቢሮ ኃላፊ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪም ሰርቪስ ፖስትሮት ይሰጠዋል፤

9/ የአራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) የተመለከተው ትቅም ይሰጠዋል፤

10/ ማንኛውም ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የወረዳ አስተዳደር ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3(ለ) የተመለከተው ጥቅም ብቻ ያገኛል፡፡

አንቀጽ 11

የባለሙያነት ከዚህ ዓለም በሞት መለየት

1/ ማንኛውም የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል በስራ ላይ እያለ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ፤

ሀ. ከሞሞቱ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለሚመጡ ወጪዎች መሸፈኛ የሶስት ወር ደመወዝ ለቤተሰቡ ይከፈላል፤

ለ. ከኃላፊነት ቢነሳ ኖሮ ሊከፈው ይገባ የነበረው መብትና ጥቅም ለቤተሰቡ ይከፍላል፡፡

2/ ማንኛውም የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል ከኃላፊነት ተነስቶ ጥቅሞቻችን ከማግኘቱ በፊት ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ሊከፈለው ይገባ የነበረው መብትና ጥቅም ለቤተሰቡ ይከፍላል፡፡

3/ ማንኛውም የርዕሰ መስተዳድር ንዑስ ምድብ አባል በስራ ላይ እያለ ወይም ከኃላፊነት ተነስቶ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ፤

ሀ. ዜና እረፍትና አጭር የህይወት ታሪክ በመንግስት ሚዲያ ይናገራል፤

ለ. ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ ይገኛል፤

ሐ. የቀብር ስነ ስርዓት በቀብር አስፈጻሚዎች በኩል የሚፈፀም ሆኖ ወጪው በመንግስት ይሸፈናል፤

4/ የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል ከዚህ ዓመት በሞት መለየት ቤተሰቡን በዚህ አዋጅ መሰረት በአገር ውስጥ የህክምና አገልግሎት የማግኘት መብት እንዲቋረጥ አይደረግም፤

5/ የወረዳ አስተዳዳሪ ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1(ለ) እና አንቀጽ 2 የተደነገጉትን ጥቅሞች ብቻ ያገኛል፡፡

ክፍል ሶስት

ከኃላፊነት የተነሳ የህግ አውጭ ምድብ አባል መብትና ጥቅም

አንቀጽ 12

የጡረታ መብት

1/ በዚህ አንቀጽ አዋጅ አንቀጽ 3 ከኃላፊነት ስለተነሱ የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል የጡረታ መብት ተደነገገው ከኃላፊነት ለተነሳ የአፈ-ጉባዔ ንዑስ ምድብና ለምክትል አፈ-ጉባዔ ንዑስ ምድብ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

2/ የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና የቋሚ ኮሚቴ ፀሀፊ የምክትል አፈ-ጉባዔ ንዑስ ምድብ በሀገሪቱ የጤረታ ህገ መሰረት ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

3/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ እንደተተበቀ ሆኖ አግባብነት ባለው የጡረታ ህግ ለመንግስት ሰራተኛ የተሰጠው ትርጓሜ የህግ አውጪ ምድብ አባልን ይሸፍናል፡፡

አንቀጽ 13

የመቋቋሚያ አበል

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 ከኃላፊነት ስለተነሱ የህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል የመቋቋሚያ አበል የተደነገገው ከኃላፊነት ለተነሱ የአፈ-ጉባዔ ንዑስ ምድብና ለምክትል አፈ-ጉባዔ ንዑስ ምድብ እንዲሁም ለቋሚ ኮሚቴ ንዑስ ምድብ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 14

የስራ ስንብት ክፍያ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 5 ከኃላፊነት ስለተነሱ የህግ አስፈጻሚ ምድብ የስራ ስንብት ክፍያ የተደነገገው ከኃላፊነት ለተነሱ ደመወዝ ለሚከፈላቸው የህግ አውጭ

ምድብ አባ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ ሆኖም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 29 መሰረት ወደ ቀድሞ ስራ የሚመለስ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ምድብ አባል የስራ ስንብት ክፍያ አያገኝም፡፡

አንቀጽ 15

የመኖሪያ ቤት አበል

1/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 2 ምዕራብ ክፍሉን ስለተነሱ የቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል መኖሪያ ቤት አበል ተደነገገው ለክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

2/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 2 (ሐ) ክፍሉን ስለተነሱ የምክትል ቢሮ ንዑስ ምድብ አባል መኖሪያ ቤት አባል የተደነገገው ለክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

3/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 3 ለህግ አስፋጻሚው ምድብ ተደነገገው ለምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ንዑስ ምድብ አባል ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 16

የተሸከርካሪ አበል

1/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 2(ለ) ክፍሉን ስለተነሱ ቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል የተሸከርካሪ አባል የተደነገገው ለክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

2/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 2(ሐ) ክፍሉን ስለተነሱ የምክትል ቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል ተሰጠው የተሸከርካሪ አበል ለክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 17

የህክምና አገልግሎት

1/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 2 ክፍሉን ስለተነሱ የቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባል የህክምና አገልግሎት የተደነገገው ለክልሉ አፈ-ጉባዔ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

2/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 2 ከኃላፊነት ስለተነሱ የምክትል ቢሮ ሃላፊ ንዑስ ምድብ አባል የህክምና አገልግት የተደነገገው ለክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

3/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 ንዑስ 4 ከኃላፊነት ስለተነሱ የወረዳ አስተዳዳሪ ንዑስ ምድብ አባል የህክምና አገልግሎት የተደነገገው ለክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ንዑስ ምድብ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 18

የግል ደህንነት የጥበቃ አገልግሎት

በሃላፊነት ላይ በነበረበት ወቅት የግል ደህንነት ጥበቃ ይደረግለት የነበረ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9 መሰረት ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 19

የመጓጓዣና የጓዝ ማንሻ አበል

1/ ማንኛውም የክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ የቋሚ ኮሚቴ ፀሀፊ እና ወረዳ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ፣ የምክትል አፈ-ጉባዔ የስራ ዘመኑ አብቅቶ ወደ ቋሚ መኖሪያው ሲመለስ ለራሱና ለቤተሰቡ የመጓጓዣና የጓዝ ማንሻ አበል በወቅቱ የትራንስፖርት ተመን መሰረት ይከፈለዋል፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ(1) መሰረት የመጓጓዣ አበል እንዲከፈለው የየብስ ትራንስፖርት መጠቀም አለበት፣ ሆኖም ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥም የአየር ትራንስፖርት መጠቀም ይችላል፡፡

3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚከፈለው ጓዝ ማንሻ ወጪ አበል አንደሚጓጓዝበት የየብስ ትራንስፖርት ዓይነት ለአባሉ ብቻ የ1.000 ኪሎ ግራም፣ ለባለቤቱና ለልጆቹ ጋር ከሆነ ደግሞ 1.500 ኪሎ ግራም እና ለእያንዳንዱ ልጅ 100 ኪሎ ግራም ተጨማሪ ሂሳብ ይሆናል፡፡

4/ አባሉ በግል መኪናው የሚጠቀም ከሆነ የመኪናው ነዳጅ ወጪ በኪሎ ሜትሩ ርቀት በመንግስት ይሸፈናል፡፡

አንቀጽ 20

የስራ ምደባ

1/ ከመመረጡ በፊት የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የመንግስት የልማት ድርጅት ሰራተኛ የነበረ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ምክትል አፈ-ጉባዔ እና የክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ እንዲሁም ፀሀፊ የወረዳ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ም/አፈ-ጉባዔው ከኃላፊነት ሲነሳ ወደ ቀድሞው ስራ ለመመለስ ከጠየቀና መንግስት ከተስማማ ወደ ስራ እንዲመለስ ወይም ቀድሞ ስራ ቦታው ክፍት ካልሆነ በተመሳሳይ የስራ ቦታ ላይ እንዲመደብ ይደረጋል፡፡

2/ ከኃላፊነት የተነሳው የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔው ምክትል አፈ-ጉባዔው ቀድሞ በነበረበት መንግስት መስሪያ ቤት ወይም መንግስት የልማት ድርጅት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት ሊመደብ ካልቻለ በሌላ የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የመንግስት ልማት ድርጅት በሚገኝ ተመሳሳይ ክፍት የስራ ቦታ ላይ ሊመደብ ይችላል፡፡

3/ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ፣ የክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ፣ የክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ፀሀፊ ወረዳ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ እና ም/አፈ-ጉባዔ በምክር ቤቱ ውስጥ ያገለገለበትን ዘመን በተመደበበት የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የመንግስት የልማት ድርጅት ውስጥ እንደተሰጠ አገልግሎት ይቆጠርለታል፡፡

4/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች በሹመት የሚያዙ ቦታዎችን በሚመለከት ተፈጻሚ አይሆንም፡፡

አንቀጽ 21

የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

1/ ከሀላፊነት የተነሳ የህግ አውጭ ምድብ አባል፤

ሀ. ሁለት የምርጫ ዘመን ወይም ከዛ በላይ ያገለገለ ሲሆን አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤

ለ. ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይና ከሁለት የምርጫ ዘመን በታች ያገለገለ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤

ሐ. አንድ ሙሉ የምርጫ ዘመን ያገለገለ ሲሆን ሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤

መ. ከግማሽ በላይና ከአንድ በታች የምርጫ ዘመን ያለገለ ሲሆን አራተኛ ደረጃ የምስክር ወረቀት፤

2/ ከኃላፊነት ለተነሳ

ሀ. የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተፈርሞ ይሰጣል፡፡

ለ. የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ የሚሰጥ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት ክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ይፈርማል፡፡

ሐ. የክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ጸሀፊ ሚሰጥ አገልግሎት የምስክር ወረቀት በአፈ-ጉባዔው ይፈርማል፡፡

መ. የወረዳ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ በወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የወረዳ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ በወረዳው አፈ-ጉባዔ ይፈርማል፡፡

3/ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ተሰጠው ከኃላፊነት ተነሳ የቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባላት ስለሚያገኛቸው ጥቅሞች በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 የተደነገጉት ከኃላፊነት ለተነሳ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡

4/ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ተሰጠው ከኃላፊነት ተነሳ የቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ አባላት ስለሚያገኛቸው ጥቅሞች በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 የተደነገጉት ከኃላፊነት ለተነሳ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡

አንቀጽ 22

የባለመብቱ መ/ቤት ከዚህ ዓለም በሞት መለየት

1/ ማንኛውም የክልል ም/ቤት አፈ-ጉባዔና ምክትል አፈ-ጉባዔ፣ በስራ ላይ እያለ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ፤

ሀ. ከመሞቱ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለሚመጡ ወጪዎች መሸፈኛ ሶስት ወር ደመወዝ ለቤተሰቡ ይከፈላል፡፡

ለ. ከኃላፊነት ቢነሳ ኖሮ ሊከፈለው ይገባ የነበረው መብትና ጥቅም ለቤተሰቡ ይከፈላል፡፡

2/ ማንኛውም የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔና ምክትል አፈ-ጉባዔ፣ እንዲሁም የክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ፀሀፊ የወረዳ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ከኃላፊነት ተነስቶ ጥቅሞችን ከማግኘቱ በፊት ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ሊከፍለው ይገባ የነበረው መብትና ትቅም ለቤተሰቡ ይከፍላል፡፡

3/ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ በስራ ላይ እያለ ወይም ከኃላፊነት ተነስቶ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ፤

ሀ. ዜና እረፍቱና አጭር የሕይወት ታርኩ በመንግስት ሚዲያ ይናገራል፡፡

ለ. ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ ይገኛል፡፡

ሐ. የቀብር ስነ ስርዓቱ በቀብር አስፈጻሚዎች በኩል የሚፈፀም ሆኖ ወጪው በመንግስት ይሸፈናል፡፡

4/ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ የክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ፤ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ጸሀፊ የወረዳ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት የቤተሰቡን በዚህ አዋጅ መሰረት በአገር ውስጥ የህክምና አገልግሎት ያግኘት መብት እንዲቋረጥ አደርግም፡፡

5/ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 ተቀመጡት መብቶች ያገኛል፡፡

ክፍል አራት

ከኃላፊነት ተነሱ የህግ ተርጓሚ ምድር አባል መብቶችና ጥቅሞች

ንዑስ ክፍል አንድ

ከኃላፊነት ተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት

አንቀጽ 23

ጠቅላላ

የዚህ ንዑስ ክፍል ድንጋጌዎች በጡረታ ምክንያት ከኃላፊነት ለተነሱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡

አንቀጽ 24

የጡረታ መብት

ከኃላፊነት ተነሱ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና ምክትል ጡረታ የሚያገኙት አግባብ ባለው የጡረታ ህግ መሰረት ይሆናል፡፡

አንቀጽ 25

የመቋቋሚያ አበል

1/ ማንኛውም ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል፤

ሀ. ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎት ኃላፊነት ከተነሳ፤

ለ. ሁለት ዓመት ከስድስት ወር ያላነሰ አገልግት በሀመም፣በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ የመቋቋሚያ አበል ይከፈላል፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 91) መሰረት የሚከፈለው የመቋቋሚያ አበል ለመጀመሪያ የአንድ ምርጫ ዘመን አገልግሎት ሶስት ወር ደመወዝ ሆኖ ከአንድ ምርጫ ዘመን በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ ዓመት አገልግሎት የአንድ ወር ደመወዝ እታከለ ይታሰባል፡፡ ሆኖም ጠቅላላ የመቋቋሚያ አበል ክፍው ከአስራ ስምንት ወር ደመወዝ መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 26

የስራ ስንብት ክፍያ

1/ ከኃላፊነት የጠነሳ ማንኛውም የጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል የስራ ስንብት ክፍያ ይከፈለዋል፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚከፈለው ስራ ስንብት ክፍያ ለመጀመሪያው አንድ ምርጫ ዘመን የ3 ወር ደመወዝ ሆኖ ከአንድ የምርጫ ዘመን በላይ በላይ ላለው ለእያንድናንዱ ተጨማሪ የአንድ አመት አገልግሎት የመጨረሻ ወር ደመወዝ እንደ ሶስተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡ ሆኖም የሚከፈለው ጠቅላላ የስራ ስንብት ክፍያ ከአንድ ዓመት ደመወዝ መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 27

የመኖሪያ ቤት አበል

1/ ከኃላፊነት የተነሳ ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል፡፡

ሀ. አምስት አመት አገልግሎት ከኃላፊነት የተነሳ የ6 ወር መኖሪያ ቤት አበል ወይም፤

ለ. ከአምስት ዓመት በላይ አገልግሎት ከኃላፊነት ከተነሳ የመጀመሪያዊቹን 6 ወራት ሙሉ የመኖሪያ ቤት አበል እንዲያገኝ ተደርጎ ከዚያ በላይ ለተሰጠ

የአንድ ዓመት አገልግሎት የቤት ኪራይ አበሉ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይከፈለዋል፡፡

ሐ. ከላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁለት አመት ከስድስት ወር ያላነሰ አገልግሎት በህመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንት ከኃላፊነት ከተነሳ የመኖሪያ ቤት አበል ይከፈለዋል፡፡ ሆኖም የሚሰጠው ጠቅላላ ክፍያ ከአስራ ስምንት ወር መኖሪያ ቤት አበል መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 28

የተሸከርካሪ አበል

1/ ማንኛውም ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል፤

ሀ. ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎት ከኃላፊነት ከተነሳ

ለ. ሁለት አመት ከስድስት ወር ላነሰ አገልግሎት በህመም፣በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንት በኃላፊነት ከተነሳ፤ የስድስት ወር ተሸከርካሪ አበል ይከፈላል፤

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት ሚከፈለው ተሸከርካሪ አበል በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሆኖ ከአምስት ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የአንድ የምርጫ ዘመን አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እታከለ ይሰላል፡፡ ሆኖም የሚሰጠው ጠቅላላ ክፍያ ከ18 ወር ተሸከርካሪ አበል መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 29

የህክምና አገልግሎት

1/ ከኃላፊነት የተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል፤

ሀ. ለራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት የጤና ተቋም በነጻ ወይም እንደሁኔታው በግል ጤና ተቋም በመንግስት ወጪ የህክምና አገልግሎት ያገኛል፤

ለ. የህክምና ቦርድ በሚሰጠው ማስረጃ ውስጭ አገር በመንግስት ወጪ መታከም ይችላል፡፡

ሐ. ከኃላፊነት የተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንት ለራሱና ለባለቤቱ በአገር ውስጥ ጤና ተቋም ተኝቶ ለመታከም የህክምና አገልግሎት የሚሰጠው በአንደኛ ደረጃ ማዕረግ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 30

የግል ደህንነት ጥበቃ አገልግሎት

- 1/ ማንኛውም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል በኃላፊነት ላይ በነበረበት ወቅት የግል ደህንነት ጥበቃ ይደረግለት ነበረ ከሆነ ከኃላፊነት ሲነሳም ለእነሱና ለቤተሰቡ ጥበቃ ይደረግለታል፡፡
- 2/ የጥበቃ ሀይሉ አይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂደው አካል ይወስናል፡፡

አንቀጽ 31

የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

- 1/ ከኃላፊነት የተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል፤
ሀ. አስር ዓመት ወይም ከዛ በላይ ያገለገለ ሲሆን አንድና ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤
ለ. ከአምስት አመት በላይና ከአስር አመት በታች ያገለገለ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤
ሐ. አምስት አመት ያገለገለ ሲሆን ሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት
መ. ሁለት አመት ከ6 ወር በላይና ከአምስት ዓመት በታች ያገለገለ ሲሆን አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፡፡
- 2/ ከኃላፊነት ለተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር፣ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ፣ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች ንዑስ ምድብ አባል የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች ንዑስ ምድብ አባል የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የምስክር ወረቀት በከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ፈርማል፡፡
- 3/ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ማንኛውም ከኃላፊነት ተነሳ የክል ህግ ተርጓሚ አካል፤
ሀ. በመንግስት ሆስፖታሎች ለሚሰጠው የህክምና አገልግሎት ቅድሚያ ያኛል፡፡
ለ. በህዝባዊ ሰብሳቢዎች የክብር ቦታ ይሰጠዋል፡፡

4/ አንደኛ ደረጃ አገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪም፤

ሀ. ዲፕሎማቲክ ፖስታሪት ይሰጠዋል፤

ለ. በአይሮፕላን ማረፊያ የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል፡፡

ሐ. በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃምሳ በመቶ በመንግስት ይሸፈናል፡፡

5/ የሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል ወይም የአንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት ተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪ፤

ሀ. ዲፕሎማቲክ ፖስታሪት ይሰጠዋል፤

ለ. በአይሮፕላን ማረፊያ የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል፡፡

ሐ. በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃምሳ በመቶ በመንግስት ይሸፈናል፡፡

6/ የሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል ወይም ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች ንዑስ ምድብ ወይም አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) ከተመለከተው ጥቅም በተጨማሪም፤

ሀ. ዲፕሎማቲክ ፖስታሪት ይሰጠዋል፤

ለ. በአይሮፕላን ማረፊያ የቪ.አይ.ፒ አገልግሎት ያገኛል፡፡

ሐ. በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያደርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃምሳ በመቶ በመንግስት ይሸፈናል፡፡

7/ አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት ተነሳ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል ወይም ሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃላፊነት የተነሳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ አባል ወይም ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

የተሰጠው ከኃላፊነት ተነሳ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ አባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) የተመለከተው ጥቅም በተጨማሪ፤

ሀ. ዲፕሎማቲክ ፖስታል ይሰጠዋል፤

8/ አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከጠቅላይ ፍ/ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ እና ሶስተኛ ደረጃ የተሰጠው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ አባል አንቀጽ አንቀጽ (3) ከተመለከተው ትቅም በተጨማሪም የሰርቪስ ፖስታል ይሰጠዋል፤

አንቀጽ 32

ባለመብቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት

1/ ማንኛውም ተቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ በስራ ላይ እያለ በሞት ቢለይ፤

ሀ. ከመሞቱ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለሚመጡ ወጭዎች መሸፈኛ የሶስት ወር ደመወዝ ለቤተሰቡ ይከፍላል፤

ለ. ከኃላፊነት ቢነሳ ኖሮ ሊከፈለው ይገባ የነበረውን መብትና ጥቅም ለቤተሰቡ ይከፈላል፡፡

2/ ማንኛውም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል ከኃላፊነት ተነስቶ ትቅሞችን ከማግኘቱ በፊት ከዚህ ዓለም በሞት በሊለይ ሊከፈው ይገባ የነበረው መብትና ጥቅም ለቤተሰቡ ይከፈላል፡፡

3/ ማንኛውም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል በስራ ላይ እያለ ወይም ከኃላፊነት ተነስቶ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ

ሀ. ዞና እረፍትና አችር ህይወት ታሪኩ በመንግት ሚዲያ ነገራል፤

ለ. ከፍተኛ የመንስግት ባለስልጣን በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ ይገኛል፤

ሐ. የቀብር ስነ ስርዓት በቀብር አስፈጻሚዎች በኩል የሚፈፀም ሆኖ ወጪው በመንግስት ይሸፈናል፤

4/ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ንዑስ ምድብ አባል ከዚህ ዓለም በሞት መለየት የቤተሰቡን በዚህ አዋጅ መሰረት በአገር ውስጥ የህክምና አገልግሎት የመግነት መብት እንዲቋረጥ አደርግም፡፡

ንዑስ ክፍል ሁለት

ከኃላፊነት ተነሳ ዳኞች መብትና ጥቅም

አንቀጽ 33

ጠቅላላ

የዚህ አዋጅ አንቀጽ 25 (1)(ለ)፣27(1)(ለ) 28(1)(ለ) እና 32 እንደተጠበቀ ሆኖ የዚህ ንዑስ ክፍል ድንጋጌዎች በጤረታ ምክንያት ከኃላፊነት ለተነሱ ለሌሎች ዳኞች ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡

አንቀጽ 34

ጡረታ መብት

ከኃላፊነት የተነሱ ዳኞች ጡረታ የሚያገኙት አግባብ ባለው የጡረታ ህግ መሰረት ይሆናል፡፡

አንቀጽ 35

የመቋቋሚያ

1/ ማንኛውም ዳኛ

ሀ. ቢያንስ አምስት ዓመት አግለግሎት ከኃላፊነት ከተነሳ፣ ወይም

ለ. ከሌት ዓመት ተኩል ላነሰ አገልግሎት በህመም፣ በአካል ጉዳት ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ፣ የመቋቋሚያ አበል ይከፈለዋል፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ መሰረት ሚከፈለው የመቋቋሚያ አበል ለመጀመሪያው የአንድ ምርጫ ዘመን አገልግሎት የ3 ወር ደመወዝ ሆኖ ከአንድ ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ አንድ ምርጫ ዘመን የአንድ ወር ደመወዝ እታከለ ይታሰባል፡፡ ሆኖም ጠቅላላ የመቋቋሚያ አበል ክፍያው ከአስራ ስምንት ወር ደመወዝ መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 36

የስራ ስንብት ክፍያ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 26 ከኃላፊነት ስለተነሳ ቅላይ ፍርድ ቤት ንዑስ አባል የስራ ስንብት ክፍያ ተደነገገው ከኃላፊነት ለተነሳ የዳኛ ንዑስ ምድብ አባል ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 37

1/ ማንኛውም ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ከፍተኛ ፍርድ ቤት ንዑስ እምድ አባል፤

ሀ. ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎት ከኃላፊነት ከተነሳ፤

ለ. ከሁለት ዓመት ተኩል ያላነሰ አገልግሎት በህመም፣ በአካል ጉዳት አቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ፤ መኖሪያ ቤት አበል ይከፈለዋል፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ (1) መሰረት ሚከፈለው ቤት አበል አንድ ጊዜ የሚከፈልሆኖ፤

ሀ. ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ አባል መነሻው የ3 ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአምስት ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ አንድ ምርጫ ዘመን አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡

ለ. ለከፍተኛ ፍ/ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ አባል ሲሆን መነሻው ሁለት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ አምስት ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ አንድ የምርጫ ዘመን የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡ ሆኖም የሚሰጠው ጠቅላላ ክፍያ ከ18 ወር የመኖሪያ ቤት አበል መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 38

1/ ማንኛውም የጠቅላይ ፍርድ ቤትና የከፍተኛ ፍርድ ቤት ንዑስ ምድብ አበል፤

ሀ. ቢያንስ አምስት ዓመት አገልግሎት ከኃላፊነት ከተነሳ፤

ለ. ከሁለት ዓመት ተኩል ያላነሰ አገልግሎት በህመም፣ በአካል ጉዳት አቅም በላይ በሆነ ሌላ ምክንያት ከኃላፊነት ከተነሳ፤ መኖሪያ ቤት አበል ይከፈለዋል፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ(1) መሰረት የሚከፈለው የተሸከርካሪ አበል በአንድ ጊዜ የሚከፈል ሆኖ፤

ሀ. ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ አባል መነሻው የ3 ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከአምስት ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ አንድ ምርጫ ዘመን አገልግሎት የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡

ለ. ለከፍተኛ ፍ/ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ አባል ዳኛ መነሻው የሁለት ወራት ሙሉ ክፍያ ሆኖ ከ5 ዓመት በላይ ላለው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ አንድ የምርጫ ዘመን የአንድ ወር ክፍያ አንድ ሁለተኛ እየታከለ ይሰላል፡፡

ሆኖም የሚሰጠው ጠቅላላ ክፍያ ከ18 ወር የመኖሪያ ቤት አበል መብለጥ የለበትም፡፡

አንቀጽ 39

የህክምና አገልግሎት

1/ ከኃላፊነት ተነሳ ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ከፍተኛ ፍ/ቤት ንዑስ ምድብ አባል የራሱና ለቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግስት በጤና ተቋም በነፃ ዌም እንደሁኔታው በግል የጤና ተቋም በመንግስት ወጭ የህክምና አገልግሎት ያገኛል፡፡

አንቀጽ 40

የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

1/ ከኃላፊነት ተነሳ ዳኛ፤

ሀ.ከ10 ዓመት በላይ ያገለገለ ሲሆን አንደኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት፤

ለ. ለ5 ዓመት በላይ እስከ 10 ዓመት ያገለገለ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

ሐ. አምስት አመት ያገለገለ ሲሆን ሶስተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት

መ. ከሁለት ዓመት ተኩል እስከ አምስት ዓመት ያገለገለ ሲሆን አራተኛ ደረጃ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፡፡

2/ ለጠቅላይ ፍ/ቤት ፍ/ቤት ዳኛና ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ንዑስ ምድብ አበል የሚሰጥ የአገልግሎት የምስክር ወረቀት በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ይፈርማል፡፡

አንቀጽ 41

የባለመብቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት፤

ሀ. ከመሞቱ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለሚመጡ ወጪዎች መሸፈኛ የሶስት ወር ደመወዝ ለቤተሰቡ ይከፍላል፡፡

ለ. ከኃላፊነት ቢነሳ ኖሮ ሊከፈለው ይገባ የነበረው መብትና ጥቅም ለቤተሰቡ ይከፈለዋል፡፡

2/ ማንኛውም ዳኛ ከኃላፊነት ተነስቶ ጥቅሞቹን ከማግኘቱ በፊት ከዚህ አለም በሞት ቢለይ ከሀላፊነቱ ቢነሳ ኖሮ በዚህ አዋጅ መሰረት ሊከፈለው ገባ የነበረው ማንኛውም ክፍያ ለቤተሰቡ ይከፈላል፡፡

3/ የማንኛውም ዳኛ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት የቤተሰቡን በዚህ አዋጅ መሰረት አገር ውስጥ የህክምና አገልግሎት የማግኘት መብት እንዲቋረጥ አያደርግም፡፡

ክፍል አምስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

አንቀጽ 42

የመኖሪያ ቤትና አበልና የተሽከርካሪ አበል ተመን

1/ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከፈል የመኖሪያ ቤት አበል ተመን የየወቅቱን የመኖሪያ ቤት ኪራይ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ካቢኔ በሚወጣው መመሪያ ይወስናል፡፡

2/ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከፈል የተሽከርካሪ አበል ተመን የየወቅቱን የነዳጅ፣ የቅባት፣ ዘይት፣ የጥገናና ተሽከርካሪ ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልጉ ሌሎች ወጪዎች ግምት ውስጥ በማስገባት የክል ካቢኔ ምክር ቤት የሚያወጣው መመሪያ ይወስናል፡፡

አንቀጽ 43

የአገልግሎት ዘመን አቆጣጠርና መብቶች ግንኙነት

1. ማንኛውም ከኃላፊነት የተነሳ የስራ አስፈጻሚ ምድብ አባል ከመሾሙ በፊት በምክር ቤት አፈ-ጉባዔነት ወይም ምክትል አፈ-ጉባዔነት ወይም ደመወዝ እየተከፈለው በቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢነት እንዲሁም ፀሀፊነት የሰጠው አገልግሎት በዚህ አዋጅ መሰረት ለሚያዝ አገልግሎት ይታሰብለታል፡፡

2. ማንኛውም ከኃላፊነት የተነሳ አፈ-ጉባዔ ወይም ምክትል አፈ-ጉባዔ ወይም ደመወዝ እየተከፈላቸውበቋሚነት የስራ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ እንዲሁም ፀሐፊ ከመመረጡ በፊት በስራ አስፈጻሚ ምድብ አባልነት የሰጠው አገልግሎት በዚህ አዋጅ መሰረት ለሚያዝ አገልግሎት ይታሰብለታል፡፡

3. ከኃላፊነት የተነሳ የስራ አስፈጻሚ ምድብ አባል ወይም አፈ-ጉባዔ ወይም ምክትል አፈ-ጉባዔ ወይም ደመወዝ እየተከፈለ በቋሚነት የስራ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ፀሀፊ ከመሾሙ በፊት በፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ወይም በፌዴራል ምክር ቤት አባልነት የሰጠው አገልግሎ በዚህ አዋጅ መሰረት ለሚያዝ አገልግሎት ይታሰብለታል፡፡
4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/፣ /2/ ወይም/3/ የተሰጠው የቀድሞ አገልግሎት በዚህ አዋጅ ወይም በሚመለከተው የፌዴራል ህግ መሰረት ለባለ መብቱ አስቀድሞ መብትና ትቅም ያገኘለት ከሆነ በዚህ አዋጅ መሰረት ለሚያዝ አገልግሎት አይታሰብም፡፡
5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/፣ /2/ ወይም/3/ የተሰጠው የቀድሞ አገልግሎት በዚህ አዋጅ የተሸለ መብትና ጥቅም የሚያስገኝ ከሆነባለመብቱ ይህንኑ የተሸለውን መብትና ትቅም እንዲያገኝ ይደረጋል፡፡
6. ከኃላፊነቱ የተነሳ የስራ አስፈጻሚ ምድብ አባል በተሌዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ላይ ተመድቦ አገልግሎት የሰጠ ከነበረ በማናቸውም ጊዜ ተመድቦበት ለነበረው ከፍተኛው የኃላፊነት ደረጃ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚሰጠው መብትና ጥቅም ይጠበቅለታል፡፡

አንቀጽ 44

መብቶችና ጥቅሞችን የሚያሳዩ ሁኔታዎች

1/ ማንኛውም የክል ህግ አስፈጻሚ ምድብ አባል፤

ሀ. የመንግስት ፖሊሲዎችን ባለመፈፀሙ ወይም ባለስመፈፀሙ

ለ. በስልጣኑ ያለአግባብ በመጠቀሙ፤

ሐ. የሙስና ተግባር በመፈፀሙ፤

መ. ሚስትራዊ መረጃዎችን ላልተፈቀደለት ወገን በመግለጽ ወይም አሳልፎ በመስጠቱ፤ ወይም

ሠ. በወንጀል ዌም በዲሲፒሊን የሚያስጠይቅ ማናቸውንም ሌላ ድርጊት በመፈፀሙ፤ ምክንያት ከኃላፊነት እንዲወገድ የተደረገ ከሆነበዚህ አዋጅ መሰረት የሚሰጡት መብቶችና ጥቅሞችና አያገኝም፡፡

2/ ማንኛውም የክልል ህግ አውጪ አባል፤

ሀ. የመራጮች አመኔታ በማጣቱ፤

ለ. በስነ ምግባር ብልሹነት፣ ምክንያቱም ከአባልነት እንዲወገድ ተደረገ ከሆነ በዚህ አዋጅ መሰረት ሚሰጡትን መብቶችና ጥቅሞች አይገኝም፡፡

3/ ተገቢውን ስርዓት ሳይተክል ከኃላፊነት ለቀቀ የክልል ባለስልጣን ወይም የክልል መንግስት መሪ ወይም የክልል መንግስት ኃላፊ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚሰጡትን መብቶችና ጥቅሞች አይገኝም፡፡

አንቀጽ 45

መብቶችና ጥቅች የሚያቋራጡ ሁኔታዎች

1/ በዚህ አዋጅ መሰረት ተገኙ መብቶችና ጥቅች በሚከተሉት ምክንያቶች ቋረታሉ፡፡

ሀ. ማንኛውም ባለመብት፣

1. ህግ መንግስታዊ ስርዓትን ለማፍረስ ከሞከረ
2. የሀገርን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ በሚጥል ተግባር ከተሳተፉ
3. ሀገር ክህደት ወንጀል ከፈፀመ
4. ከኃላፊነት ላይ በነበረ ጊዜ ያገኛቸውን ክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች የሚለከቱ ሚስጥራዊ መረጃዎች ክልተጠበቀ፣ ወይም
5. በክልሉ ህገ መንግስትና በአገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት የተቋቋሙትን ተቋማት ካላከበረ፤

ሀ. ከኃላፊነት የተነሳ ዳኛ በትብቅና ስራ ላይ ተሰማራ ከሆነ

ለ. ከኃላፊነት ተነሳ የክልል ህግ አስፋፃሚ ምድብ አባል ሲመራው ከነበረው የመንግስት መስሪያ ቤት ጋር በቀጥታ ግንኙነት ባለው የግል ድርጅት ዌም መንግስታዊ ባልሆነ አለም አቀፍ ድርጅት ዌም መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ከኃላፊነት ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ ሁለት አመት ሳይሞላው ከተቀጠረ፤

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 (ሀ) መሰረት መብቶችና ጥቅሞች የሚቋረጡ ባለመብቱ ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት ጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠበት በኋላ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ ሊወሰን ችላል፡፡

3/ በዚህ አንቀጽ አንድስ አንቀጽ 1 (ለ) እና (ሐ) መሰረት መብቶችና ጥቅሞች የሚቋረጡት ባለመብቱ ትፋተኛ መሆኑ በክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ-መስና

ኮሚሽን ከተጣራ በኋላ ለክልሉ ስነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ከተታራ በኋላ በክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ ሲወሰን ይሆናል፡፡

4/ በዚህ አዋጅ መሰረት በተሰጠው መብት ዌም ትቅም ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል መተቀም የማይፈልግ ባለመብት ይህንኑ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ አለበት፡፡

አንቀጽ 46

ለአዲስ ተሽሚዎች የሚደረግ የገንዘብ ድጋፍ

1/ አዲስ ለተሸመ ወይ ለተመረጠ ለክል ርዕሰ መስተዳድር፣ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ የክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ፣ ንዑስ ምድብ አባልና ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ንዑስ ምድብ አባል፣ ለመቋቋሚያ ይረዳው ዘንድ የማይመለስ የሆለት ወር ደመወዝ ይሰጠዋል፡፡

2/ አዲስ ለተሸመ ወይም ለተመረጠ ለክል ቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ፣ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ንዑስ ምድብ፣ ለክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ ንዑስ ምድብ፣ ለመቋቋሚያ ይረዳው ዘንድ የማይመለስ የአንድ ወር ደመወዝ ይሰጠዋል፡፡

አንቀጽ 47

ይህ አዋጅ ለማስፈፀም ኃላፊነት ተሰጣቸው አካሎች

1. የክልል ህግ አስፈፀሚ ምድብ አባል የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት
2. የክልል ህግ አውጪ ምድብ አባል የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
3. የክልል ህግ ተርጓሚ ምድብ የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍ/ቤት እያንዳንዳቸው የሚያቀርቡት ተጠቃሚና የሚያገኝቸው ጥቅማጥቆሞች በአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ይፈፀማል፡፡

አንቀጽ 48

ደብንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህ አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችና መመሪዎችን ሊያወጣ ይችላል፡፡

አንቀጽ 49

ተሸፋና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ህጎች፤

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውንም ህግ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የአሰራር ልምድ በዚህ አዋጅ የተሸፈኑ ጉዳዮችን በሚመለከት ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

አንቀጽ 50

አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ዳንኪራ ጋዜጣ ከጸደቀበት ሐምሌ 06 ቀን 2002 ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ሠኔ 5 ቀን 2002 ዓ.ም

ሠመራ

ኢስማኤል አሊ ሴሮ

የአፋር ብ/ክ/መንግስት

ርዕሰ መስተዳድር

